



מדינת ישראל

משרד המשפטים

המפקחת על רישום המקרקעין פתח תקוה

מס' תיק: 262/12

1

התובעת:

הראל רות

מרח' וולפסון 19/9 פתח תקוה

2

- נגד -

3

הנתבעות:

1. תמר איזיקוביץ

מרח' וולפסון 19/4 פתח תקוה

2. נציגות הבית המשותף

רח' וולפסון 19 פתח תקוה

ע"י ויואן אליהו

4

פסק - דין

5

6

1. התובעת בעלת זכויות בדירה בבית המשותף ברחוב וולפסון 19 פתח תקווה,

7

מקרקעין הידועים כגוש 6379 חלקה 19 (להלן: 'הבית').

8

נתבעת 1 בעלת זכויות בדירה בבית, נתבעת 2 הינה נציגות הבית.

9

התובענה הינה לחיוב נתבעת 1 בהוצאות תיקונים שבוצעו, לטענת התובעת, הן

10

בגג המשותף והן בדירתה בסך כולל של 7200 ₪.

11

12

2. התובעת טענה בתמצית, כי בנובמבר 2011 החלה נזילת מים מדוד השמש של

13

הנתבעת לתוך דירתה. לדבריה אמנם, הנתבעת שכרה בשעתו בעל מקצוע שביצע

14

תיקון בדוד אך בדצמבר 2011 חדרו המים לחדר השינה בדירתה. קובי שושן, איש

15

תחזוקה המוכר לטענתה לבעלי הזכויות בבית, הוזעק למקום וטען כי על הנתבעת

16

להחליף את הדוד. עפ"י קביעתו נשלחה לנתבעת דרישה לתשלום נזקי הרטיבות

17

שנגרמו בעטיו של הדוד, אך זה נותרה ללא מענה.

18

19

3. נתבעת 1 טענה בתמצית, כי דין התביעה להימחק או להידחות על הסף בהעדר

20

עילה ובהעדר יריבות בין הצדדים. הנתבעת, אישה קשישה, טענה כי עצם הגשת

21

1	התובענה גרמה לה לסבל רב, הגם שתובענה זהה נידונה לא כבר בבית המשפט
2	לתביעות קטנות בפתח תקווה ונמחקה לבקשת התובעת, בהיעדר תמיכה בחו"ד
3	מומחה להוכחת מקור הנזק ולהוכחת שעור הנזק הנטענים. גם בהליך זה, נטען,
4	לא תמכה התובעת טענותיה באסמכתאות. הצעת המחיר החתומה ע"י מר קובי
5	שושן אינה קריאה, לא הוכח כלל כי הסכום הנתבע שולם בגין שירותיו. לטענתה,
6	עם היוודע הליקוי בדוד השמש, פעלה באופן מידי וזימנה קבלן ביצוע מחברת "פז
7	חום", שתחילה תיקן את הליקוי בדוד השמש בעלות 480 ₪ ולבסוף התקין דוד
8	חדש בעלות 2,000 ₪. נטען, כי שעה שהמתקין הגיע לבצע התיקון, לא הורשה
9	לעלות לגג, בו מצוי הדוד, בלי אישור ממר שושן. הנתבעת ביקשה את סיועו, אך
10	זה לא שעה לפניותיה וציין, נטען, כי אינו עוסק בתיקון דודי שמש. מתקין הדוד,
11	טען כי חלק מרעפי גג הבית שבורים ולטענתה זו הסיבה לחדירת מים לדירת
12	התובעת. לפיכך, רובצת האחריות על הנזק לדירת התובעת על הנתבעת 2. בבית
13	נערכה אסיפה כללית, בה הוחלט על ביצוע תיקון יסודי בגג. על התובעת היה
14	לפנות לחברת הביטוח מטעמה, כדי להתחקות אחר מקור הנזק ולבצע כל תיקון
15	הנדרש על ידה, לחילופין, יכלה הייתה לתבוע את חברת הביטוח מטעם
16	הנתבעת 2.
17	
18	4. הנתבעת 2 טענה בתמצית, כי בכתב התביעה, לא מועלית נגדה כל טענה. מר קובי
19	שושן הוא איש התחזוקה בבית ובשלהי מאי 2011 בוצע שפוף כללי בגג בעלות
20	10,000 ₪. הנזק בדירת התובעת נגרם עקב ליקוי בדוד השמש של הנתבעת 1.
21	
22	<u>דיון:</u>
23	
24	5. בפרוטוקול הדיון בת"ק 41330-01-12 הראל נ' אייזקוביץ, ציינה התובעת דכאן
25	"לאחר שאני שומעת את דברי בית המשפט לפיהם לא צירפתי חוות דעת של
26	מומחה להוכחת מקור הנזק ושעור הנזק, אני מבקשת למחוק את התביעה".
27	
28	6. ברם, גם תובענה זו שבפני- זהה בתוכנה- צורפה "חוות דעת" מסמך ערוך בכתב
29	יד של קובי שושן, קבלן גגות רעפים, אשר אינו עונה ממילא להגדרת חוות דעת
30	שמוגשת אגב הליך שיפוטי ואף לגופו של עניין רב בה הנסתר על הגלוי. כך מחד
31	קובע שושן "הנזק נגרם מתוצאה של פיצוץ של הדוד שמש שנמצא מעל הבית של
32	הגב' רות אראל" ומאידך גיסא טען כי "הוחלפו רעפים שנשברו" לטענתו כתוצאה
33	מהחלפת הדוד.
34	

7.	מסמך זה שהינו <u>הראיה היחידה</u> שהוגשה להוכחת הגורם לנזק אף לא הוכח כמתחייב. כך על אף מתן שהות חוזרת משהתברר כי שושן, עורך המסמך מסרב להתייצב לשיבת ההוכחות ולביקור במקום אליו זומן, <u>לא ביצעה התובעת איתור מענו של העד שושן</u> , שושן לא אותר ולא נחקר ממילא על אותו מסמך שנערך לכאורה על ידו.	1
		2
		3
		4
		5
		6
8.	לא זו אף זו, לטענת התובעת שילמה לשושן סך של 7200 ₪, בגין תיקון שבוצע בתאריך עלום, כפי הנראה בשלהי 2011. נתבעת 2 היא נציגות הבית טענה כי "בסוף מאי 2011 (1/2 שנה לפני אירוע הנזילה) בוצע שיפוץ כללי בגג-שכלל- חיזוקים ע"י קורות לאורך ולרוחב פנוי דודים לא שמישים וכו' בעלות של 10,000 ₪". <u>התיקון בוצע ע"י שושן עצמו</u> . בהצעת המחיר שהגיש שושן, שסירב כאמור להתייצב לדיון על אף שיחות שקיים עם התובעת, הציע לבצע פעולות שונות בגג המשותף ובדודי השמש המונחים עליו.	7
		8
		9
		10
		11
		12
		13
		14
9.	<u>אתמהה הכיצד בחלוף מספר מועט של חודשים נזקק אותו בעל מקצוע לבצע באותו גג תיקון נוסף בעלות של 7200 ₪! . מדוע לא פנתה התובעת לנציגות בבקשה לפעול מול שושן למתן אחריות לתיקונים הנרחבים שביצע</u> . בהקשר זה גם דליפת דוד שמש, ככל שהגג אכן אטום אינה אמורה להחדיר מים לתחום דירה. מדוע ביצעה התובעת על דעת עצמה ולא באמצעות הנציגות התיקון עם אותו בעל מקצוע. גם במתן הכרעת הדין לא הובררו עניינים חיוניים אלה ע"י התובעת.	15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
10.	ודוק, לא עלה בידי התובעת אף לשלול טענת ההגנה של נתבעת 1 כי אגב השיפוץ הכללי ניזוק דוד השמש, אולי אף בידי אותו איש מקצוע.	23
		24
		25
11.	בבית משפט מחוזי (י-ם) בע"א 179/84 <u>ליקה ברטה רוס נ. נציגות הבית המשותף מרחוב לייב יפה 1 ו- 27 דיירים</u> , דינים מחוזי, כרך לג (4), 790, נדונה והוכרעה השאלה האם רשאי בעל דירה בבית משותף לעשות בעצמו תיקונים ברכוש המשותף, תיקונים שאי עשייתם פוגעים בדירתו. נפסק, כי - "אכן, דייר המתקן בעצמו ועל חשבונו את הרכוש המשותף ומבקש אח"כ החזר הוצאות, הוא בגדר "המוציא מחברו", ועליו נטל הראיה והוא יהא חייב להוכיח שהיה פגם ברכוש המשותף, וכן שההוצאות שהוציא היו סבירות בנסיבות העניין וכי התיקון שנעשה היה מחויב המציאות ובוצע ברמה נאותה. היה וימצא ביהמ"ש שלא הייתה הצדקה לדייר למהר ולעשות את התיקון על דעת עצמו,	26
		27
		28
		29
		30
		31
		32
		33
		34

1	יחייב אולי ביהמ"ש את הדייר בהוצאות המשפט ורשאי היה ביהמ"ש (מכח
2	סעיף 2 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979) לפטור את הנציגות
3	מחובת ההשבה, כולה או מקצתה, אם ראה נסיבות העושות את ההשבה בלתי
4	צודקת". ר' ע"א (י-ס) 179/84 רוס נ. נציגות הבית המשותף ואח' דינים מחוזי,
5	כרך לג' (4), 790).
6	
7	7. מדובר איפוא ב-4 תנאים מצטברים.
8	במקרה דנן, יש ראשית ראיה לכך שעל הגג היו רעפים שבורים, האם אותם
9	רעפים היו הגורם לחדירת המים או ליקוי אחר ברכוש המשותף לא הוכח.
10	
11	8. לגבי גובה ההוצאות שהוציאה התובעת, לא שוכנעתי כאמור כי היה צורך להוציא
12	הוצאה כספית כ"כ גבוהה, <u>מיד בתום שיפוץ הגג בעלות של 10,000 ₪ בוודאי</u>
13	<u>נדרשת היתה התובעת לאתר את "עד המפתח" שביצע וגבה עבור תיקון הגג</u>
14	<u>סכום כפול בפרק זמן של מס' מועט מאוד של חודשים, פעם מידי הנציגות ופעם</u>
15	<u>ביוזמת התובעת.</u>
16	
17	9. האם התיקון שבוצע היה מחויב המציאות? הנתבעת 2 בהשיבה -
18	"לשאלת המפקחת:
19	הנציגות נתבעים כי הם ועד הבית והוא איש התחזוקה. אני הגעתי לדירה ואמרו
20	לי שהוא איש התחזוקה הוא עובד שם כל הזמן פניתי אליו כי הוא מגיע כל
21	הזמן.
22	<u>מר בסו:</u>
23	את התקשרת אליו לא הפנינו אותו אליך.
24	<u>גב' הראל:</u>
25	<u>רק הוא איש התחזוקה. לא יכולתי להביא מישהו אחר לגג."</u>
26	(פרוטוקול מיום 05.06.13 עמ' 2 שורות 10-2).
27	
28	10. עם זאת, לסיכומיה, צירפה הנתבעת 2 את פרוטוקול האסיפה הכללית בבית מיום
29	18.05.11, בה נכחה התובעת, ולפיו הוחלט על "חיזוק הגג" בעלות 10,000 ₪,
30	שיבוצע ע"י מר שושן. לא שוכנעתי מעדותה של התובעת, כי היה קיים טעם של
31	ממש בהתעלמות ממנגנון קבלת ההחלטות בבית המשותף ופעולה עצמאית תוך
32	מימון הפעולות בגג בעצמה.
33	
34	11. גם בתובענה דנן, לא התהפכו על פיהם נטלי הראיה. הכלל "המוציא מחבירו עליו
35	הראיה" חל גם בתובענה זו שבפני. בת"א (מחוזי יר') 2261/00 איאו (יוסף) גטהון נ' הדר

1 חברה לביטוח בע"מ, תק-מח 2009(3), 7082, 7124 (2009) נקבע, כי "ההלכה הפסוקה,
2 מקדמת דנא, כפי שציין כב' הנשיא, השופט ד"ר שמעון אגרנט, בד"נ 4/69 יצחק נוימן
3 ו-בניין חברה לביטוח בע"מ נ' פולה פסיה כהן, פ"ד כד(2) 229 (1970), בעמ' 290-291,
4 הינה זו: "נטל השכנוע (החובה מס' 1), פירוש, כי בעל-הדין, שנושא בו, חייב להוכיח
5 את העובדה השנויה במחלוקת ואשר הוכחתה מהווה תנאי לזכייתו במשפט, כך שאם
6 לא ישכיל להוכיחה, תיפול ההכרעה בגינה לרעתו...אין צורך לומר, שחשיבותה
7 המיוחדת של קביעת נטל השכנוע היא בכך: שאם בסוף המשפט העריך השופט
8 שההוכחות של הצדדים הן שקולות ומאוזנות, כי אז יכריע את הדין לרעת הצד הנושא
9 בנטל השכנוע". מקורה של הלכה זו היא בכלל היסודי, שמקורו עוד במשפט העברי:
10 "המוציא מחברו עליו הראיה" (תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא, דף לה, עמ' א; דף מו,
11 עמ' ב), הקובע, כי על תובע מוטל הנטל להוכיח תביעתו, וכי היה ולא יעמוד בנטל זה אז,
12 תידחה תביעתו, זאת, גם אם הנתבע לא יביא כל ראיה לזכותו (על עמדת המשפט
13 העברי, ראה להלן, החל מפיסקה 285). הטעם לכך ברור: התובע הוא זה אשר רוצה
14 לשנות את הסטאטוס קוו, והוא זה אשר מבקש, כי בית המשפט ייתן פסק דין, המורה
15 לנתבע לעשות דבר מה (בדרך כלל, לשלם סכום כסף לתובע). אם התובע לא מצליח
16 לשכנע את בית המשפט כי אכן יש עובדות התומכות בתביעתו, כי אז, בית המשפט לא
17 יעשה דבר. המשמעות היא, כי המצב שהיה ערב הגשת התביעה, יישאר בעינו. ההגדרה
18 הדיונית לכך, היא זו: התביעה נדחית, בשל אי הוכחת התביעה על ידי התובע. במילים
19 אחרות, אם התובע לא הביא ראיות מספיקות, כי אז, לא הצליח התובע לגרום לכך שבית
20 משפט יוציא ממון מן הנתבע".

21
22 כתמיד, יש להבחין בין נטל השכנוע לבין נטל הבאת הראיות: בעוד נטל השכנוע עניינו
23 החובה להוכיח את הטענות שמעלה אחד מבעלי הדין, הרי שנטל הבאת הראיות נועד
24 להבהיר על מי מבעלי הדין רובצת חובה להציג את ראיותיו. על ההבדל בין שני נטלים
25 אלו עמד כבוד השופט (כתוארו אז) א' מצא: "כלל, נטל הבאת הראיות מוטל בתחילת
26 המשפט על הצד הנושא בנטל השכנוע; שאם צד זה לא יביא את ראיותיו, תידחה
27 טענתו. אם הצד הנושא בנטל השכנוע הביא ראיה המוכיחה לכאורה את טענתו, עשוי
28 נטל הבאת הראיות לעבור לצד האחר. ואולם, הצד האחר – אשר אינו נושא בנטל
29 השכנוע – עשוי לזכות במשפט גם אם לא עמד בנטל הבאת הראיות, אם בית-המשפט
30 לא שוכנע כי הראיות שהביא הצד הראשון מבססות את טענתו במידת הוודאות הדרושה
31 לשם עמידה בנטל השכנוע... במצב שבו הראיות שקולות יפעל הספק לחובת הצד שעליו
32 נטל השכנוע" [דנ"א 1516/95 מרום נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד נב(2) 813, 833
33 (1998) (להלן: עניין מרום); וכן ראו: רע"א 3646/98 כ.ו.ע. לבנין בע"מ נ' מנהל מס ערך
34 מוסף, פ"ד נז(4) 891, 897 (2003); ע"פ 28/49 זרקא נ' היועץ המשפטי לממשלת
35 ישראל, פ"ד ד 504, 522-523 (1950), ע"א 641/66 אריה נ' קליבנסקי, פ"ד כא(2) 358,
36 363-364 (1967) (להלן: עניין אריה)]. לכלל זה חריגים בדמותן של חזקות שונות

1 המעבירות את נטל השכנוע מהתובע לנתבע, ואולם בהעדרן של חזקות, תקף במשפט
2 האזרחי הכלל לפיו "המוציא מחברו עליו הראיה" [ראו: עניין מרום 833; ע"א 192/85
3 קצין התגמולים נ' הכט, פ"ד מד(3) 646, 654 (1990); ע"א 2781/93 דעקה נ' בית
4 החולים "כרמל", חיפה, פ"ד נג(4) 526, 593-594 (1999); אליהו הרנון דיני ראיות חלק
5 ראשון 200-201 (מהדורה חמישית, 1979); יעקב קדמי על הראיות חלק שלישי -1306
6 1273 (1999) (להלן: קדמי וכפי שנפסק לאחרונה ברע"א 296/11 מוחמד נג'אר נ' שאוקי
7 חמדאן עליאן, קיימת תנועתיות בנטל השכנוע: "הנטל הועבר אפוא מכוח הנסיבות,
8 ניסיון החיים והשכל הישר. ודוק: אלו אינם מכריעים בסכסוך, אך בכוחם ליצור מעין
9 ראייה נסיבתית או תשתית נסיבתית. תשתית זו גורמת להעברת נטל הבאת הראיות. "
10 כב' השופט עמית שם- "חברי השופט הנדל מציין בפסק דינו (בפסקה 7) כי הנטל
11 הועבר מכוח הנסיבות, ניסיון החיים והשכל הישר. אמירה זו משקפת לטעמי את
12 ההלכה לפיה דיני הראיות הולכים אחר המשפט המהותי ונטל השכנוע להוכחת טענה
13 מסוימת מוטל על הצד שהטענה מקדמת את עניינו במשפט. "

14
15 12. התובעת על אף עצת בית המשפט לתביעות קטנות והשיהוי שניתן לא תמכה
16 טענותיה בראיות אלא בסברות שהוצגו בכתב ידו של שושן. התובעת לא טרחה
17 לאתר את שושן על מנת שניתן יהיה לאכוף זימונו להעיד, הסכומים שנגבו על ידו
18 הן מידי הנציגות והן מידי התובעת כמתואר העלו, בהעדר ראיה אחרת, תמיהה
19 גדולה, בוודאי שלא היה בכך כדי לסייע לתובעת לתמוך הנטען.

20
21 13. בסופו של יום לא שוכנעתי, כי התובענה לא הוכחה ואין לי אלא לדחותה.
22 על אף האמור, לאחר ששקלתי את העניין, אני סבורה כי בנסיבותיו של המקרה
23 ועל מנת שלא להעמיק הקרע בין הצדדים אין צו להוצאות.

24
25 ניתן בהעדר הצדדים היום כ"ב כסלו תשע"ד, 25 נובמבר 2013 וישלח לצדדים ע"י
26 מזכירות הלשכה בדואר רשום.
27
28 הרואה עצמו נפגע על ידי החלטתי רשאי, תוך תקופה שנקבעה בתקנות, לערער עליה לפני
29 בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא הבית המשותף.

30
31
32
33 טלי להב
34 המפקחת על רישום המקרקעין
35 פתח תקווה